PENSÃO POR MORTE

Arquivo 3.01 - Concessão de pensão por morte a companheira que viveu em união estável com o segurado instituidor do benefício

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício de pensão por morte ao companheiro do segurado instituidor do benefício, sendo que ambos constituíram entidade familiar caracterizada pela união estável.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS; Documentos que comprovam a união estável:
- Declaração de Imposto de Renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;
- Disposições testamentárias;
- Declaração especial feita perante Tabelião (escritura pública declaratória de dependência econômica);
- Prova de mesmo domicílio;
- Certidão de Nascimento filho havido em comum;
- Certidão de Casamento Religioso;
- Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos de vida civil;
- Procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
- Conta bancária conjunta;
- Registro em associação de qualquer natureza onde conste o interessado como dependente do segurado;
- Apólice de seguro na qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;
- Ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual conste o segurado como responsável;
- Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente;
- Quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 3.02

Arquivo 3.03 - Concessão de pensão por morte aos pais dependentes economicamente do filho

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício de pensão por morte aos pais dependentes economicamente do(a) filho(a) segurado(a) da Previdência Social e instituidor do benefício.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Documentos que comprovem a dependência econômica dos pais em relação ao segurado instituidor do benefício de pensão por morte.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 3.04

Arquivo 3.05 - Concessão de pensão por morte por necessidade superveniente do ex-companheiro

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício de pensão por morte para ex-companheira do segurado instituidor do benefício mediante comprovação de necessidade superveniente da requerente.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Documentos que comprovem a necessidade econômica atual da ex-companheira do segurado instituidor do benefício.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 3.06

Arquivo 3.07 - Concessão de pensão por morte ao filho maior e inválido

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder o benefício de pensão por morte ao filho maior e inválido, portanto dependente economicamente dos seus genitores, em virtude do óbito de um destes, que, por sua vez, eram segurados da Previdência Social.

Documentos necessários:

- Procuração;

- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Documentos que comprovem a dependência econômica filho maior e inválido em relação aos pais falecidos.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 3.08

Arquivo 3.09 - Pensão por morte – Possibilidade de cumulação com aposentadoria por idade rural:

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é permitir que segurado rurícola receba o benefício de pensão por morte cumulado com o benefício de aposentadoria por idade rural.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Carta de concessão do benefício de aposentadoria por idade rural;
- Comunicação de indeferimento do benefício de pensão por morte;
- Extrato de pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 3.10

Arquivo 3.11 - Concessão de pensão por morte - Possibilidade da regularização das contribuições após a morte do segurado instituidor do benefício – Dever do empregador

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é reconhecer a qualidade de segurado, como contribuinte individual, do de cujus, habilitando o dependente à percepção do benefício de pensão por morte, mediante o recolhimento de contribuições devidas pelo segurado falecido.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Documentos que comprovem o exercício de atividade remunerada pelo segurado falecido na qualidade de contribuinte individual.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 3.12

Arquivo 3.13 – Nova Tese – Concessão de pensão por morte - Possibilidade da cumulação de pensão por morte de ambos os genitores ao filho maior e inválido

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é conceder, de forma cumulada, o benefício de pensão por morte ao filho maior e inválido do segurado instituidor, ainda que este já perceba benefício de pensão por morte em razão do óbito do seu outro genitor.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comunicação de indeferimento do benefício fornecida pelo INSS;
- Extrato do pagamento do benefício de pensão por morte que o autor já percebe;
- Documentos que comprovem a dependência econômica filho maior e inválido em relação aos pais falecidos.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 3.14